



REFORMA TRIBUTÁRIA

VOLUME I

APOSTILA 3

Versão 31/05/2026



Dica para Alta Performance de Leitura

Este material possui elementos visuais de alta fidelidade. Para uma leitura fluida, sem lentidão ou travamentos, **não recomendamos o uso do Google Chrome nem do leitor nativo do iOS/Safari**. Utilize um dos apps abaixo conforme seu dispositivo.

COMPUTADOR — WINDOWS & MAC



Microsoft Edge

Já vem instalado no Windows (sem necessidade de download)

EQUILIBRADO

Baixar »



Sumatra PDF

Extremamente leve, focado em leitura super rápida (sem recursos de edição)

MUITO LEVE

Baixar »



Foxit Reader

Ideal para quem faz muitas anotações, grifos e marcações

MAIS RECURSOS

Baixar »

ANDROID



Samsung Notes

Excelente performance, perfeito para quem usa Samsung e gosta de anotar

EQUILIBRADO

Baixar »



Xodo PDF

Boa fluidez combinada com ótimas ferramentas de marcação

EQUILIBRADO

Baixar »



Adobe Acrobat Reader

App tradicional, focado em ter mais recursos de edição e anotação

MAIS RECURSOS

Baixar »

IPHONE & IPAD



Atenção: Evite o leitor nativo do Safari/Arquivos. Ele pode apagar ou não renderizar elementos essenciais deste material. Utilize um dos apps abaixo.



Documents by Readdle

Leitura extremamente fluida com excelente gerenciamento de arquivos

RECOMENDADO

Baixar »



Adobe Acrobat Reader

Completo, com muitos recursos de edição e anotação

MAIS RECURSOS

Baixar »



MAPA DE PROGRESSO

APOSTILA 3 DE 16

13%

EC 132/2023 — BASE CONSTITUCIONAL

Apostila 1	Visão Geral e Alterações Constitucionais	CF/88, Arts. 145 a 152
Apostila 2	Estrutura do IBS e CBS (Parte 1): Princípios, Incidência, Alíquotas, Base de Cálculo e Vedação	CF/88, Arts. 149-B, 156-A e 195
Apostila 3	Estrutura do IBS e CBS (Parte 2): Regimes Específicos, Regimes Diferenciados e Comitê Gestor	CF/88, Arts. 156-B, 158 e 159
Apostila 4	Imposto Seletivo e Regras de Transição	CF/88, Art. 153 e ADCT, Arts. 124 a 138

LC 214/2025 — IBS E CBS • REGRAS GERAIS

Apostila 5	Aspecto Material, Temporal e Espacial: Princípios, Incidência, Alíquotas, Base de Cálculo e Vedação	Arts. 1º a 11
Apostila 6	Aspecto Quantitativo e Pessoal: Base de Cálculo, Alíquotas e Sujeito Passivo	Arts. 12 a 26
Apostila 7	Modalidades de Extinção dos Débitos, Regimes de Apuração, Não Cumulatividade e Bens e Serviços de Uso ou Consumo Pessoal	Arts. 27 a 57
Apostila 8	Importação e Exportação	Arts. 63 a 83
Apostila 9	Devolução do Imposto (Cashback) e Cesta Básica Nacional	Arts. 112 a 125
Apostila 10	Operacionalização e Administração	Arts. 58 a 62 e 317 a 341

LC 214/2025 — IBS

Apostila 11	Comitê Gestor do IBS (CG-IBS)	Arts. 480 a 484
-------------	-------------------------------	-----------------

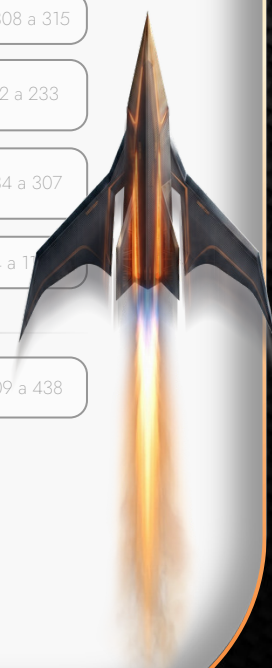
LC 214/2025 — IBS E CBS • REGIMES DIFERENCIADOS & ESPECÍFICOS

Apostila 12	Regimes Diferenciados de Tributação	Arts. 126 a 171 e 308 a 315
Apostila 13	Regimes Específicos de Tributação (Parte 1): Combustíveis e Serviços Financeiros	Arts. 172 a 233
Apostila 14	Regimes Específicos de Tributação (Parte 2): Bens Imóveis e Outros	Arts. 234 a 307
Apostila 15	Regimes Aduaneiros, ZPEs e Regimes dos Bens de Capital	Arts. 84 a 111

LC 214/2025 — IMPOSTO SELETIVO (IS)

Apostila 16	Imposto Seletivo: Tudo sobre o IS	Arts. 409 a 438
-------------	-----------------------------------	-----------------

- SUA JORNADA NA REFORMA TRIBUTÁRIA -



SUMÁRIO

APOSTILA 3

Mapa de Progresso.....	3
Introdução à Apostila 2.....	5
Seção 1 IBS e CBS: Regimes de Tributação.....	5
Tabela Geral: Regimes de Tributação do IBS e CBS.....	7
Regimes Específicos de Tributação da CBS e do IBS.....	8
Regime Diferenciado de Tributação da CBS e do IBS.....	11
IBS e CBS: Crédito Presumido.....	13
IBS e CBS: Regimes Favorecidos de Tributação.....	14
Seção 2 IBS & CBS: Cesta Básica Nacional.....	15
IBS e CBS: Cesta Básica Nacional.....	16
Seção 3 IBS & CBS: Destinação e Repartição de Receitas.....	17
IBS e CBS: Compras Públicas e a Destinação Exclusiva da Receita.....	18
IBS: Repartição de Receitas	19
Seção 4 IBS: Comitê Gestor (CG-IBS).....	21
Comitê Gestor do IBS (CGIBS).....	22
Competências	22
Estrutura.....	22
Deliberações, Presidência e Financiamento.....	23
Integração, Harmonia e Solução de conflitos.....	23
Tabela Comparativa: IBS e CBS Conforme a EC 132/2023.....	24
Caderno de Questões.....	25
BATVOX.....	26

A Apostila 3 aprofunda o estudo do IBS e da CBS nos **pontos em que o modelo geral do IVA Dual cede espaço a tratamentos distintos**.

- Estudaremos os **Regimes Específicos**, voltados a setores cuja dinâmica não se encaixa no modelo padrão do IVA: *Combustíveis, Serviços Financeiros, Imóveis, Saúde, Cooperativas, Turismo e Transporte Coletivo, com regras próprias de Apuração, BC e Creditamento*.
- Veremos os **Regimes Diferenciados**, instrumentos de redução da carga tributária sobre bens e serviços essenciais, *por meio de Reduções de Alíquota (30%, 60% ou 100%), Isenção e Crédito Presumido*.
- Analisaremos também a **Cesta Básica Nacional** com Alíquota Zero e as regras constitucionais de Repartição de Receitas do IBS entre Estados e Municípios, com seus quatro critérios de distribuição
- Por fim, estudaremos o **Comitê Gestor do IBS (CG-IBS)**: *sua natureza jurídica, competências, estrutura paritária, sistema de deliberação por Maioria Dupla e os mecanismos de solução de conflitos (encerrando com a competência originária do STJ)*.



Esta apostila é curta, mas é a base para interpretar os temas que vêm pela frente.

ENTENDA O SISTEMA, CONHEÇA OS ELEMENTOS E ESTUDE COM INTELIGÊNCIA.



ELEMENTOS DO CONTEÚDO



LINK PARA QUESTÃO DE PROVA

Este assunto já foi cobrado em concurso. Clique no morcego para acessar a questão exata relacionada ao conteúdo que você acabou de estudar.



DICA OBAT

Explicação complementar, esclarecimento técnico ou aprofundamento necessário para entender o conteúdo com precisão.



ATENÇÃO

Ponto de confusão frequente, pegadinha de prova ou exceção que derruba candidatos despreparados. Leia com cuidado redobrado.



ATUALIZAÇÃO LC 227/2026

Este dispositivo foi alterado ou acrescido pela LC 227/2026. Verifique se seu edital exige a redação atualizada.

ÍCONES ESPECIAIS



PROJEÇÃO TÁTICA

Superexplicação, superexemplo ou conteúdo extra que eleva sua compreensão além do básico.



METAS DE APRENDIZAGEM

O que você precisa dominar antes de avançar. Use também como gatilho de revisão.



ALERTA CRÍTICO

Tema de alta recorrência em provas. CEBRASPE, FCC, FGV e outras Bancas já demonstraram padrão claro de cobrança sobre este conteúdo.

ESCALA BAT: GUIA DE PRIORIDADE POR SEÇÃO

Aparece no início de cada Seção e classifica o conteúdo pela chance real de cair na sua prova, considerando o histórico de cobrança das Bancas e a relevância do tema na Reforma Tributária. A cor de cada **Nível** se repete no rodapé das páginas da seção, criando uma orientação visual contínua ao longo de toda a leitura.

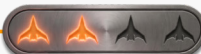
PERIFÉRICO [N1]



Possibilidade remota de cair na prova.

Histórico raro ou inexistente/Tema secundário

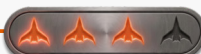
RELEVANTE [N2]



Possível que caia na prova.

Já foi cobrado/Tem lógica de cobrança

IMPORTANTE [N3]



Alta chance de cair na prova.

Cobrança frequente/Tema estratégico

OBRIGATÓRIO [N4]



Com certeza vai cair na prova.

Cai em toda prova/Central na Reforma

SEÇÃO 1

IBS e CBS: Regimes de Tributação

A Reforma não criou um sistema completamente uniforme. **Reconhecendo que certos setores têm dinâmicas econômicas, sociais ou jurídicas próprias**, a EC 132/2023 estruturou três grandes grupos de exceção à regra geral do IVA Dual: os **Regimes Específicos**, os **Regimes Diferenciados** e os **Regimes Favorecidos**. Saber distingui-los é fundamental.

- Veremos as **diferenças entre os três tipos de Regime** (Específico, Diferenciado e Favorecido) e o que justifica cada um: *adaptar a forma de tributar, reduzir a carga ou incentivar Setores Estratégicos*.
- Identificaremos os **principais Setores** contemplados, como *Combustíveis, Serviços Financeiros, Imóveis, Saúde, Educação, Cooperativas, Turismo, Transporte Coletivo e Zona Franca de Manaus*.
- Atenção especial para os **instrumentos de cada Regime**: **Alíquota Reduzida, Isenção, Crédito Presumido, Incidência Monofásica** e suas condições de aplicação.

⚠ Este tema foi amplamente regulamentado pela **LC 214/2025**.

As apostilas **12, 13 e 14** tratam cada Regime em profundidade. Aqui, o foco é nos Fundamentos Constitucionais (o ponto de partida que as provas costumam cobrar).



METAS DE APRENDIZADO

- ✓ Compreender a lógica de **cada tipo de Regime**, distinguindo os critérios e finalidades do **Específico**, do **Diferenciado** e do **Favorecido**.
- ✓ Identificar os **Setores abrangidos por cada Regime**, com foco nos que tem chances de serem mais cobrados: **Combustíveis, Serviços Financeiros, Cooperativas, Lazer e Transporte Coletivo**.
- ✓ Dominar os **instrumentos de desoneração do Regime Diferenciado**, em especial as **Reduções de 30%, 60% e 100% da Alíquota, a Isenção e o Crédito Presumido**.
- ✓ Fixar as regras do **Crédito Presumido** para produtor rural, transportador autônomo, reciclagem e revenda de bens usados.
- ✓ Conhecer os **Regimes Favorecidos**, abrangendo **Simples Nacional, Biocombustíveis e Zona Franca de Manaus**.



Tabela Geral: Regimes de Tributação do IBS e CBS 📌

São formas de **aplicar as regras tributárias**.

Regime Geral	O Regime Geral representa a REGRA PADRÃO DE TRIBUTAÇÃO do IBS e da CBS, aplicada a todas as operações <i>que não estejam expressamente enquadradas em Regimes Específicos, Diferenciados ou Favorecidos descritos abaixo</i>. • Observa as características do IVA: ◦ Incidência Plurifásica. ◦ Não Cumulatividade Plena. ◦ Alíquota Uniforme dentro de cada Ente. ◦ Base de Cálculo Ampla. ◦ Sistema Regular de Creditamento Financeiro. 💡 São justamente essas regras gerais, estudadas na apostila anterior, que formam a base do novo modelo de tributação sobre o consumo. Os regimes apresentados a seguir são exceções a essa regra padrão, aplicadas a situações específicas que exigem tratamento tributário distinto
Regime Específico (Art. 156-A, §6º)	Esse Regime é aplicado a setores cuja dinâmica econômica não se encaixa bem na regra geral do IVA. Seu objetivo principal não é reduzir a carga tributária, mas ADAPTAR A FORMA DE TRIBUTAÇÃO às especificidades do setor. • Pode envolver: ◦ Regras próprias de Apuração. ◦ Critérios específicos de Base de Cálculo. ◦ Definição diferenciada do Sujeito Passivo. ◦ Ajustes e Vedações no Creditamento. 💡 Pense em um centro da cidade, uma área comercial cheia de regras próprias. Cada setor ali tem sua lógica própria de funcionamento, com horários, normas e tributos diferentes. Assim também funciona o Regime Específico: aplica-se a setores que não se encaixam bem nas regras do IVA, como <i>Combustíveis, Serviços Financeiros, Transporte Coletivo, etc.</i>
Regime Diferenciado (EC 132/2023, Art. 9º)	Esse Regime é voltado à REDUÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA, por meio da diminuição da alíquota efetiva aplicada a determinados bens e serviços, de forma uniforme em todo o território nacional. • Instrumentos utilizados: ◦ Redução de Alíquota (30%, 60%, 80% ou 100%). ◦ Isenção. ◦ Crédito Presumido. 💡 Pense em um bairro comum, onde moram famílias e há escolas, mercados e postos de saúde. Para que tudo funcione bem por ali, é preciso aplicar regras mais leves e justas. Do mesmo jeito, setores como <i>Educação, Saúde, Alimentos e Transporte Público</i> recebem um tratamento tributário especial, com Descontos, Isenções ou Créditos, já que são essenciais para a vida das pessoas e para o bem-estar da sociedade.
Regime Favorecido (Art. 146, III, "d"; Art. 225, §1º, VIII; ADCT, art. 92-B)	Voltado a INCENTIVAR SETORES ESTRATÉGICOS OU VULNERÁVEIS. Normalmente aplicado a <i>pequenos negócios, sustentabilidade ambiental ou desenvolvimento regional</i>. • Pode combinar: ◦ Alíquotas Reduzidas. ◦ Isenções. ◦ Simplificação de obrigações. 💡 Pense em uma zona de incentivo especial, como um distrito que recebe benefícios para crescer. É o caso da <i>Zona Franca de Manaus</i> e do <i>Simples Nacional</i>. O Regime Favorecido existe para promover desenvolvimento regional, apoiar pequenos negócios ou estimular setores estratégicos, mesmo que isso signifique abrir exceções às regras gerais da tributação.

Regimes Específicos de Tributação da CBS e do IBS

Combustíveis e Lubrificantes

(Art. 156-A, §6º, I)

É um Regime de **INCIDÊNCIA MONOFÁSICA**, ou seja, o imposto é **cobrado apenas UMA vez**, independentemente da destinação do produto.

Ex.: A Refinaria paga o IBS na venda da Gasolina para a Distribuidora, e nas etapas seguintes (revenda no Posto), **NÃO** há nova incidência do tributo.



Alíquotas

- **Uniformes** em todo o território nacional.
- **Específicas** por unidade de medida.
Ex.: R\$0,60 por litro de Gasolina.
- **Diferenciadas** por produto.
Ex.: Alíquota distinta para Etanol, Diesel e Querosene de Aviação.

💡 **NÃO SE APLICA a Regra Padrão de Alíquotas do IBS**, formada pela soma da Alíquota de IBS Estadual + Alíquota de IBS municipal.

Crédito Fiscal

NÃO SERÁ PERMITIDO o aproveitamento de Créditos sobre aquisições destinadas à **distribuição, comercialização** ou **revenda** desses produtos.

Ex.: Um Posto de combustível que compra Gasolina para revenda não poderá se creditar do IBS pago na compra.

↳ Se os combustíveis forem adquiridos para **uso próprio** ou como **insumo produtivo**, o **Crédito PODERÁ ser aproveitado normalmente**.

Ex.: A transportadora Pinguim que compra Óleo Diesel para abastecer seus Caminhões poderá se creditar do IBS pago nessa aquisição.

Serviços Financeiros, Imóveis, Saúde e Prognósticos

(Art. 156-A, §6º, II)

Aplica-se a setores com **forte particularidade econômica e jurídica**.

Nesse regime, o **IBS e CBS PODEM INCIDIR** sobre a **RECEITA** ou o **FATURAMENTO**, com alíquota **Uniforme** em todo o território nacional.

Ex.: A BatBank, banco com atuação nacional, apura o IBS e a CBS com base na receita bruta obtida em operações de crédito, como juros e tarifas cobradas dos clientes.

Nesse regime específico, o tributo incide diretamente sobre essa receita, sem direito a créditos.

Crédito Fiscal

NÃO SE APLICA a Não Cumulatividade. Isso significa que os compradores desses bens e serviços **não poderão se Creditar** do imposto pago na operação, ou seja, o valor de IBS e CBS **não gera crédito para abater em etapas seguintes** da cadeia.



SETORES ABRANGIDOS:

- ✓ **Serviços Financeiros:** envolvem operações como Crédito, Câmbio, Seguros, Consórcios, Previdência Privada, Arranjos de Pagamento, negociação de Títulos e Administração de Recursos. Também abrange serviços prestados por instituições autorizadas pelo Banco Central e Administradoras de Mercados Financeiros.
 - ✗ Em relação às **instituições financeiras bancárias** **NÃO SE APLICA** o Regime Específico aos **serviços remunerados por Tarifas e Comissões**.
Ex.: Um Banco que cobra tarifa de manutenção de conta corrente ou taxa de emissão de boleto não se enquadra no Regime Específico, pois esses serviços remunerados por tarifas e comissões não estão sujeitos às regras diferenciadas do art. 156-A, §6º, II.
- ✓ **Operações com Bens Imóveis:** incluem atividades como Construção, Incorporação, Parcelamento do solo, Venda, Locação, Administração e Intermediação Imobiliária.
Ex.: Uma construtora recolhe IBS sobre o valor de venda do imóvel construído.
- ✓ **Planos de Assistência à Saúde:** inclui operadoras de Planos de Saúde Privados.
Ex.: Um plano de saúde paga IBS sobre a mensalidade recebida do cliente.
- ✓ **Concursos de Prognósticos:** Loterias e Apostas legalizadas.
Ex.: Uma empresa de loteria recolhe IBS sobre o valor arrecadado com bilhetes vendidos.

Sociedades Cooperativas

(Art. 156-A, §6º, III)

As cooperativas terão um **Regime ESPECÍFICO e OPCIONAL**, criado para **assegurar sua competitividade**, respeitando os princípios da **livre concorrência** e da **isonomia tributária**.



Não Incidência

A **Lei Complementar** poderá prever

hipóteses em que o IBS e a CBS NÃO INCIDIRÃO sobre operações realizadas:

- ⇒ Entre a **COOPERATIVA** e seus **ASSOCIADOS**.
- ⇒ Entre os **ASSOCIADOS** e a **COOPERATIVA**.
- ⇒ Entre **COOPERATIVAS ASSOCIADAS** para atingir **objetivos sociais**.

Ex.: Uma cooperativa agrícola que vende insumos para seus próprios cooperados pode ficar isenta de IBS e CBS nessas operações internas.

Regime Próprio de Créditos

Será definido um **regime próprio para o aproveitamento de Créditos** relativos às etapas anteriores da cadeia de produção ou prestação de serviços.

Ex.: Uma cooperativa de transporte poderá se creditar do IBS pago na compra de peças e combustíveis usados pelos cooperados, conforme Regulamentação.

Lazer, Turismo e Atividades Esportivas

(Art. 156-A, §6º, IV)

Setores relacionados ao **turismo**, **entretenimento** e **mobilidade regional** terão Regime Específico de tributação, com foco em **flexibilidade econômica e estímulo à atividade**.

- **PODERÃO** ser definidas alterações nas **Alíquotas**, nas **Bases de Cálculo** e nas **Regras de Creditamento**
 - ↳ **ADMITIDA A NÃO APLICAÇÃO** das **Regras gerais das Alíquotas** e da **não cumulatividade**.

SETORES ABRANGIDOS:

- ✓ **Hotéis** e estabelecimentos de hospedagem
- ✓ **Parques** de diversão e parques temáticos
- ✓ **Agências de viagens e turismo**
- ✓ **Bares e restaurantes**
- ✓ **Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs)**
- ✓ **Aviação regional**



Tratados Internacionais

(Art. 156-A, §6º, V)

O regime se aplica também a operações alcançadas por **tratado ou convenção internacional**, assegurando **tratamento diferenciado ou Isenção** conforme compromissos firmados pelo Brasil.

ABRANGÊNCIA:

- ✓ **Missões diplomáticas**
- ✓ **Repartições consulares**
- ✓ Representações de **organismos internacionais**
- ✓ **Funcionários estrangeiros** credenciados no Brasil



Transporte Coletivo de Passageiros

(Art. 156-A, §6º, I)

A aplicação do regime específico nesse caso permite ajustes na tributação para contemplar a função social do transporte coletivo e reduzir os impactos para o usuário final.

Ex.: Uma empresa de ônibus interestadual pode recolher IBS e CBS com uma alíquota menor, favorecendo o custo da passagem.

- **PODERÃO** ser definidas alterações nas **alíquotas** e nas **regras de creditamento**.
- **ADMITIDA A NÃO APLICAÇÃO** das **regras gerais das alíquotas** e da **não cumulatividade**.

ABRANGÊNCIA:

- ✓ Transporte **rodoviário** intermunicipal e interestadual
- ✓ Transporte **ferroviário** de passageiros
- ✓ Transporte **hidroviário** de passageiros



Regime Diferenciado de Tributação da CBS e do IBS

A Lei Complementar que criar o IBS e a CBS **PODERÁ** estabelecer Regimes Diferenciados de Tributação, **desde que:**

- ✓ Sejam **iguais em todo o território nacional** (uniformidade).
- ✓ Haja **ajuste nas alíquotas de referência** para *compensar possíveis perdas de arrecadação dos entes federativos*.

💡 **Finalidade:** Evitar distorções regionais e preservar o equilíbrio federativo, mesmo concedendo benefícios tributários.

Redução de 30% da Alíquota (Art. 9º, §12º)

Essa redução é específica para **SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAIS LIBERAIS regulamentados por lei**, com alíquota **30% menor que a padrão nacional**.

Ex.: Médicos, Advogados, Engenheiros, Contadores, etc.

- O objetivo é evitar aumento excessivo de carga tributária nesse setor.
- Devem atender **2 requisitos**:
 1. Sejam **serviços das seguintes naturezas**:
 - Intelectual
 - Científica
 - Literária
 - Artística
 2. E estejam **submetidos à fiscalização por conselho profissional**, como OAB, CRM, CREA, CRC, etc.

Ex.1: Um Advogado, fiscalizado pela OAB, poderá aplicar a Redução de 30% nas Alíquotas do IBS e da CBS.

Ex.2: Um Professor particular de reforço escolar, SEM vínculo com conselho profissional, NÃO poderá usufruir desse benefício.

Ex.3: Um Engenheiro Civil registrado no CREA também poderá se beneficiar da redução prevista no Regime.

Redução de 60% da Alíquota (Art. 9º, §1º)

Nesse regime diferenciado, as **alíquotas do IBS e da CBS são reduzidas em 60%**, visando **tornar mais acessíveis BENS E SERVIÇOS ESSENCIAIS** à *saúde, educação, alimentação, transporte público, cultura, meio ambiente*, entre *outros*.

Redução de 100% da Alíquota (Art. 9º, §3º)

É um regime diferenciado que permite a **redução integral (100%) da alíquota do IBS e da CBS** para determinados **BENS E SERVIÇOS ESSENCIAIS**, com o objetivo de **zerar a carga tributária**.

Isenção (Art. 9º, §3º e §5º)

A **isenção total de IBS e CBS** poderá ser concedida a **ATIVIDADES ESPECÍFICAS PREVISTAS EM LEI COMPLEMENTAR**, como o *transporte público coletivo urbano* e determinadas *operações culturais, ambientais ou educacionais*.

Créditos Presumidos (Art. 9º, §5º)

O regime permite a **concessão de créditos presumidos de IBS e CBS** como forma de **DESONERAÇÃO INDIRETA OU INCENTIVO À CADEIA PRODUTIVA**.

- Esses créditos substituem o mecanismo tradicional de não cumulatividade, sendo atribuídos com base em percentuais fixos ou parâmetros específicos definidos em LC.

Regras Complementares

Imunidade ao Imposto Seletivo (Art. 9º, § 9º)

Bens ou serviços com alíquotas reduzidas por regime diferenciado NÃO ESTARÃO SUJEITOS ao Imposto Seletivo (IS).

Ex.: Um medicamento com alíquota reduzida de 100% para IBS/CBS estará automaticamente imune ao IS.

💡 **ATENÇÃO!**

Esse ponto pode ser cobrado em provas para avaliar a **distinção entre tributos (IS x IBS/CBS) e os efeitos de Regimes Favorecidos**.

Avaliação Quinquenal (Art. 9º, §§ 10 e 11)

Todos os Regimes Diferenciados serão submetidos a **avaliação de custo-benefício a cada 5 anos**.

Ex.: Se um regime de Crédito presumido para agroindústrias não gerar resultados econômicos relevantes, pode ser ajustado ou extinto após a avaliação quinquenal.

- Pode ser fixado **regime de transição** para retorno à alíquota padrão.
- A avaliação deve incluir o impacto da legislação sobre **igualdade entre homens e mulheres**.

Tabela Geral: Regime Diferenciado – Bens e Serviços Beneficiados

Redução de 30%	Serviços Profissionais (com Conselho)	Prestação de serviços de natureza:	• Intelectual • Científica • Literária • Artística	Redução de 100%	Alimentação	• Produtos hortícolas, frutas e ovos
Redução de 60%	Educação	• Serviços de educação			Educação e Inovação	• Serviços prestados por Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICTs) <i>sem fins lucrativos</i> 🦋
	Saúde	• Serviços de saúde			Mobilidade para Pessoas Especiais e Táxis	• Automóveis de passageiros, conforme critérios e requisitos estabelecidos em lei complementar, quando adquiridos por pessoas com deficiência e pessoas com transtorno do espectro autista, diretamente ou por intermédio de seu representante legal ou por motoristas profissionais, nos termos de lei complementar, que destinem o automóvel à utilização na categoria de aluguel (táxi)
	Alimentação	• Alimentos destinados ao consumo humano (inclusive sucos naturais sem adição de açúcar ou conservantes)			Prouni [Apenas CBS]	• Serviços de educação de ensino superior nos termos do Programa Universidade para Todos (Prouni)
	Higiene	• Produtos de higiene pessoal e limpeza majoritariamente consumidos por famílias de baixa renda		⚠️ ATENÇÃO! Essa é uma exceção exclusiva da CBS e, por ser diferente das demais regras gerais, tem grande chance de ser cobrada em provas.		
	Agropecuária	• Produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais e extrativistas vegetais <i>in natura</i> • Insumos agropecuários e aquícolas				
Redução de 60% OU ISENÇÃO	Cultura	• Produções artísticas, culturais, de eventos, jornalísticas, audiovisuais nacionais, atividades desportivas e comunicação institucional		ISENÇÃO OU ATÉ 100%	Reabilitação Urbana	• Atividades de reabilitação de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística
	Segurança	• Bens e serviços ligados à soberania, segurança nacional, da informação e segurança cibernética		CRÉDITO PRESUMIDO	• Aquisição de bens e serviços de produtor rural pessoa física ou jurídica que não opte por ser contribuinte • Aquisição de serviços de transportador autônomo de carga, pessoa física que não seja contribuinte do imposto • Aquisição de resíduos e materiais para reciclagem, reutilização ou logística reversa, oriundos de pessoa física, cooperativa ou organização popular • Aquisição, por contribuinte, de bens móveis usados de pessoa física não contribuinte, para revenda	
Redução de 60% OU 100%	Saúde	• Dispositivos médicos • Dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência • Medicamentos • Produtos básicos à saúde menstrual				
Redução de 60% OU ISENÇÃO	Transporte Público	• Serviços de transporte público coletivo de passageiros rodoviário e metroviário de caráter urbano, semiurbano e metropolitano				

IBS e CBS: Crédito Presumido

O Crédito presumido é um Benefício fiscal que **permite ao Contribuinte APROVEITAR CRÉDITOS mesmo quando o fornecedor não é contribuinte do IBS ou da CBS**, como forma de **evitar cumulatividade e estimular determinados setores**.

Ex.: Um supermercado compra ovos de um pequeno produtor rural que não é contribuinte do IBS. Mesmo assim, poderá se creditar de parte do Imposto devido na operação, por meio de Crédito presumido.

- Ele é **concedido** por **Lei Complementar** e **vinculado à operação realizada**, **SEM POSSIBILIDADE** de ressarcimento em dinheiro.

Produtor Rural

(Art. 9º, §§ 4º e 5º)

O **produtor rural (pessoa física ou jurídica)** com receita anual **INFERIOR a R\$3,6 milhões** (corrigido pelo IPCA) **PODERÁ OPTAR por ser Contribuinte do IBS e da CBS**.

- ↳ **Caso não opte**, a legislação permite que o **ADQUIRENTE** de seus bens ou serviço **CRÉDITO PRESUMIDO**.
 - Esse mecanismo busca **compensar a ausência de Crédito na origem da cadeia**, incentivando a formalização, a integração produtiva e a aquisição de bens e serviços do setor rural informal.



Ex.1: Um supermercado compra hortaliças de um pequeno produtor rural que não é contribuinte do IBS/CBS. Para evitar a cumulatividade, o mercado poderá se creditar do imposto, por meio de Crédito Presumido.

Ex.2: Uma agroindústria compra leite cru de produtores informais. Mesmo que eles não sejam contribuintes, a indústria poderá compensar o tributo pago, mediante Crédito Presumido autorizado por lei.

Revisão Anual

O **valor do Crédito Presumido** **PODERÁ SER AJUSTADO ANUALMENTE** pelo **Poder Executivo da União** e pelo **Comitê Gestor do IBS**, **conforme Lei Complementar**.

Ex.: Se o valor de mercado dos insumos ou a estrutura de custos do produtor rural mudar ao longo do ano, o Crédito presumido poderá ser recalculado para permanecer justo e eficaz como forma de desonerar e fortalecer a cadeia sem gerar perda de arrecadação Federal ou Estadual.

💡 Isso visa assegurar a **atualização dos percentuais conforme a realidade econômica e fiscal**, mantendo o equilíbrio entre os entes federativos e o estímulo à formalização da produção rural.

Transportador Autônomo de Cargas

(Art. 9º, § 6º, I)

É **AUTORIZADA** a concessão de Crédito presumido na aquisição de **serviços de transporte de CARGA** prestados por **autônomos pessoa física não contribuintes**.

Ex.: Um distribuidor de bebidas que contrata um caminhoneiro autônomo terá direito a crédito presumido, mesmo que esse caminhoneiro não seja contribuinte do IBS/CBS.



Reciclagem e Logística Reversa

(Art. 9º, § 6º, II)

Também é **AUTORIZADA** Crédito presumido na aquisição de **resíduos e materiais recicláveis** de **pessoas físicas, cooperativas** ou **outra forma de organização popular**.

Ex.: Uma empresa de embalagens adquire papelão e alumínio de uma cooperativa de catadores para reaproveitamento na produção de novas embalagens. Mesmo que os catadores não sejam contribuintes do IBS/CBS, a empresa pode apropriar Crédito presumido sobre essas aquisições.



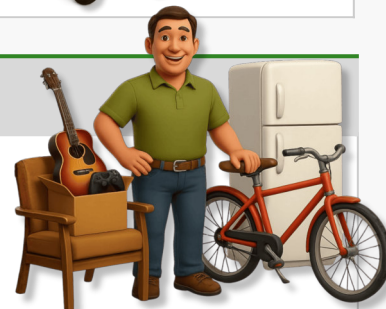
Revenda de Bens Usados

(Art. 9º, §7º)

Contribuintes que adquirem bens móveis usados de pessoas físicas para revenda **poderão apropriar-se de crédito vinculado ao bem**, desde que a revenda seja tributada.

Ex.: Uma loja de usados brechó compra todo tipo de bens usados de pessoas físicas e revende com nota fiscal. Pode apropriar Crédito proporcional vinculado a esses produtos.

- **Vedado o ressarcimento**: o Crédito pode ser usado apenas para compensar tributos, **NÃO PODE** ser convertido em dinheiro.





IBS e CBS: Regimes Favorecidos de Tributação	
Simple Nacional (Art. 146, III, "d")	Voltado a MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. <i>Ex.: Uma padaria com faturamento anual de R\$400 mil recolhe IBS e CBS junto com os demais tributos federais em guia única, com alíquotas reduzidas.</i> Proporciona cobrança unificada, menor carga tributária e redução da burocracia, estímulo à formalização, à competitividade e à sobrevivência dos pequenos negócios.
Biocombustíveis e Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (Art. 225, §1º, VIII)	Busca garantir TRIBUTAÇÃO INFERIOR à dos combustíveis fósseis, <i>assegurando diferencial competitivo às fontes de energia mais limpas.</i> <i>Ex.: Uma usina de etanol pagará menos IBS e CBS do que uma refinaria de gasolina, para manter competitividade do combustível renovável.</i> ↳ APLICÁVEL ao IBS, CBS e Imposto Seletivo. 💡 Promove a transição energética, com respaldo ambiental e econômico.
Zona Franca de Manaus (ZFM) e Áreas de Livre Comércio (ALC) (ADCT, art. 92-B)	Mantém e reforça os BENEFÍCIOS FISCAIS REGIONAIS, inclusive sobre IBS e CBS, para preservar o desenvolvimento econômico local. <i>Ex.: Uma empresa que fabrica eletrodomésticos na Zona Franca de Manaus continuará contando com redução ou isenção de IBS e CBS na aquisição de insumos, mantendo sua competitividade frente a empresas de outras regiões.</i> 💡 Garante diferencial competitivo nas mesmas condições dos tributos extintos (ICMS, IPI etc.).



SEÇÃO 2

IBS & CBS: Cesta Básica Nacional

No Brasil, a **cesta básica** comprometia, em janeiro de 2025, mais de **56% do salário mínimo** nas capitais do Sul e Sudeste a situação é ainda mais severa no Nordeste, onde os preços subiram até 13% no mesmo período (Fonte: DIEESE, 2025).

É nesse contexto que a que a **EC 132/2023** cria uma das medidas mais emblemáticas da Reforma: a criação da **Cesta Básica Nacional de Alimentos**, conectando diretamente a nova tributação ao direito à alimentação saudável previsto no art. 6º da CF/88. Zerar essa tributação é, antes de tudo, uma correção.

- Veremos o **objetivo Constitucional da Cesta Básica** e os **critérios que orientam sua composição**, com destaque para o respeito à diversidade regional e cultural do país.



METAS DE APRENDIZADO

- ☒ Compreender o **objetivo Constitucional da Cesta Básica Nacional**, dentro do novo modelo de tributação sobre o consumo.
- ☒ Entender os **critérios de composição da Cesta**, em especial o respeito à diversidade regional e cultural do Brasil.
- ☒ Fixar que os produtos da cesta terão **Alíquota Zero de IBS e CBS**, com a lista definida por Lei Complementar.



IBS e CBS: Cesta Básica Nacional

(Art. 8º da EC 132/2023)

A EC 132/2023 criou a Cesta Básica Nacional de Alimentos, com o objetivo de **assegurar o direito à alimentação saudável e adequada**, conforme previsto no art. 6º da CF/88.

- Essa cesta **DEVERÁ RESPEITAR** a *diversidade regional* e *cultural* do país.
Ex.: Produtos típicos regionais (como farinha de mandioca no Norte e Nordeste) também podem ser contemplados, respeitando a diversidade alimentar do Brasil.

Alíquota Zero

A **Lei Complementar** que regulamentar o IBS e a CBS definirá os **produtos que comporão essa cesta**. Esses itens **terão ALÍQUOTA ZERO dos dois tributos**, garantindo menor custo para o consumidor. 🍷
Ex.: Arroz, feijão, óleo de soja e leite podem ser incluídos na Cesta Básica Nacional e terão alíquota zero de IBS e CBS.



SEÇÃO 3

IBS & CBS: Destinação e Repartição de Receitas

A arrecadação do IBS e da CBS não termina no momento do recolhimento. **A Reforma criou regras específicas para definir para onde essa receita vai, quem fica com ela e em quais proporções.** Dois mecanismos distintos respondem a essa pergunta: um para as contratações feitas pelo próprio Estado, e outro para a distribuição entre Estados e Municípios.

- Veremos como funciona o art. 149-C, a regra que garante que **toda a receita de IBS e CBS nas Compras Públicas fique com o Ente Contratante**, compreendendo o mecanismo de destinação exclusiva e suas exceções.
- Identificaremos os **4 critérios Constitucionais de repartição dos 25% do IBS entre Estados e Municípios**, com destaque para as novidades em relação ao modelo do ICMS: indicadores de aprendizagem, equidade e preservação ambiental.



METAS DE APRENDIZADO

- ✓ Compreender a **lógica do art. 149-C**, fixando que o tributo continua incidindo normalmente e o que muda é a destinação da receita, não sua supressão.
- ✓ Distinguir as regras nas **importações**, entendendo como a Imunidade Recíproca é implementada sem zerar o tributo na origem.
- ✓ Identificar os **4 critérios de repartição dos 25% do IBS com os Municípios**, com foco nas novidades em relação ao ICMS e nos critérios que dependem de Lei Estadual.



IBS e CBS: Compras Públicas e a Destinação Exclusiva da Receita

O **Produto da Arrecadação do IBS e da CBS** incidentes sobre **operações Contratadas** pela **Administração Pública Direta, Autarquias e Fundações Públicas, inclusive Importações**, será **INTEGRALMENTE DESTINADO ao Ente Federativo Contratante**, mediante:

- **REDUÇÃO A ZERO** das Alíquotas dos demais Entes E
- + Equivalente **ELEVAÇÃO da Alíquota do Ente Contratante**. (Art. 149-C da EC 132/2023) 📌

💡 O IBS foi construído sobre a lógica do Destino: a receita pertence ao Ente onde a operação se consuma. Quando quem compra é o próprio Estado, essa lógica geraria um problema: **o Poder Público estaria financiando outros Entes ao Contratar**.

Essa regra resolve isso: Ente Y CONTRATA ou IMPORTA → Receita vai para Ente Y

Mecanismo de Destinação

Veja abaixo como esse redirecionamento acontece na prática.

Quem contrata	• Administração Pública Direta (União, Estados, DF e Municípios) • Autarquias • Fundações Públicas ⚠️ Empresas públicas e Sociedades de Economia Mista (BNDES, Caixa Econômica, Petrobras) NÃO estão abrangidas Constitucionalmente. O tratamento delas depende de Lei Complementar.
O Mecanismo	- As Alíquotas dos demais Entes são REDUZIDAS A ZERO + Alíquota do Ente Contratante é ELEVADA NO MESMO MONTANTE. = A Receita RETORNA INTEGRALMENTE a quem contratou. Ex.: O INSS (Autarquia federal responsável pela Previdência Social) contrata uma empresa de tecnologia por R\$10 milhões para modernizar seu sistema de pagamento de benefícios. A Alíquota total de IBS e CBS é de 20%: 9% da União, 9% do Estado e 2% do Município. Pela regra do art. 149-C: - As Alíquotas do Estado e do Município caem a 0% e + A da União sobe para 20%. = Os R\$2 milhões de tributo vão integralmente para a União. O INSS pagou o contrato, e a receita tributária retornou ao mesmo Ente. O Fato Gerador ocorre normalmente e a empresa de tecnologia continua sendo o Sujeito Passivo. O que muda é exclusivamente a destinação da receita: ela retorna ao Ente que contratou.

Regras Complementares

Alíquotas Reduzidas	As operações com a Administração Pública poderão ter Alíquotas Reduzidas de modo UNIFORME, nos termos de Lei Complementar. 💡 A LC poderá criar um desconto padrão no percentual de IBS e CBS aplicado às Compras Públicas. O desconto vale para todos os Entes, de forma igual (nenhum Estado ou Município recebe tratamento exclusivo). O destino da receita continua o mesmo: o Ente contratante. O que muda é o valor cobrado.
Exceções	A Lei Complementar poderá prever hipóteses em que a regra de Destinação Exclusiva e Alíquotas Reduzidas NÃO SE APLICAM. 💡 Na prática, funciona como uma válvula de escape: a Administração Pública é complexa e certos Contratos ou parcerias tornariam a regra impraticável. Quando isso ocorrer, a Contratação Pública é tratada como qualquer operação entre particulares: cada Ente fica com sua parcela normalmente.
Importações e Imunidade Recíproca	Nas Importações feitas pela Administração Pública Direta, Autarquias e Fundações Públicas, a Imunidade Recíproca (CF/88, art. 150, VI) será implementada NA FORMA DA REGRA PRINCIPAL, assegurada a igualdade de tratamento em relação às aquisições internas. Ex. 1: A Prefeitura de Feira de Santana importa equipamentos médicos da Alemanha por R\$1 milhão para seus postos de saúde. O IBS e a CBS incidem normalmente (20% = R\$200 mil), e retornam integralmente ao Município. Se os mesmos equipamentos fossem comprados de um fabricante brasileiro pelo mesmo valor, o tratamento seria idêntico: R\$200 mil retornam ao Município. Nenhuma vantagem tributária para o produto estrangeiro. Ex. 2: Suponha que essa regra não existisse. Sem ela, a Prefeitura poderia alegar Imunidade Recíproca na importação e zerar o tributo na entrada: o equipamento alemão de R\$1 milhão chegaria sem nenhuma incidência. O equipamento brasileiro seguiria a regra principal, com tributo incidindo e retornando ao Município. Na prática, o gestor público poderia negociar o produto estrangeiro abaixo de R\$1 milhão, já que não há tributo a recolher, vantagem que o fornecedor nacional jamais teria. Essa regra fecha essa brecha: importação e compra interna jogam com as mesmas regras. 💡 Essa regra não zera o tributo na importação, ela garante que a Imunidade Recíproca seja cumprida pelo retorno da receita ao Ente, NÃO pelo cancelamento da Incidência. Fornecedor nacional e estrangeiro competem em igualdade de condições.

IBS: Repartição de Receitas 🍷

Embora o IBS tenha competência compartilhada entre Estados e Municípios, com alíquotas próprias para cada Ente, **a parte arrecadada pelos Estados deve ser repartida com os MUNICÍPIOS no percentual de 25%** (assim como ocorre com o ICMS). 🍷

80%	Proporcional à população	Valor distribuído conforme o número de habitantes de cada Município. <i>Ex.: Um município com 100 mil habitantes receberá mais recursos do que outro com 20 mil habitantes, pois a distribuição de 80% do valor considera a proporção populacional</i>
10%	Indicadores de Aprendizagem e Equidade	Com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade , considerado o nível socioeconômico dos educandos, de acordo com o que dispõe a Lei ESTADUAL . <i>Ex.: Um Município que melhorar o desempenho dos alunos em avaliações educacionais e reduzir desigualdades entre escolas poderá receber uma fatia maior dos 10% distribuídos com base na aprendizagem e equidade.</i>
5%	Indicadores Ambientais	Com base em indicadores de preservação ambiental , de acordo com o que dispuser Lei ESTADUAL . 🍷 <i>Ex.: Municípios que adotarem políticas de preservação ambiental, como recuperação de áreas degradadas ou coleta seletiva, poderão ser contemplados com parte dos 5% destinados à pauta ambiental.</i>
5%	Divisão Igualitária	Repartido IGUALMENTE entre todos os municípios do Estado, independentemente do porte. <i>Ex.: Um município pequeno no interior do Estado receberá a mesma parcela dos 5% finais que uma capital, pois essa parte é dividida igualmente entre todos os municípios, independentemente do tamanho.</i>



PROJEÇÃO TÁTICA

Repartição Municipal: **ICMS** → **IBS**

O critério deixa de ser onde se produz e passa a ser **onde as pessoas vivem**.

OS 25% EM DISPUTA

A Constituição Federal garante que **25% da arrecadação Estadual** (ICMS hoje, IBS amanhã) pertence aos Municípios. O debate não é sobre esse percentual (ele não muda). O debate é sobre **como esse bolo é dividido entre os 5.571 municípios brasileiros**.

COMO OS 25% SÃO DISTRIBUÍDOS [CRITÉRIO A CRITÉRIO]

ICMS		IBS	
Valor adicionado Onde se produz	65%	População OBRIGATÓRIO Onde se vive	80%
Livre critérios definidos em Lei Estadual	35%	Aprendizagem OBRIGATÓRIO Resultados Educacionais e de Equidade	10%
MÍN. OBRIGATÓRIO na Educação.....	10%	Meio Ambiente OBRIGATÓRIO Indicadores de Preservação Ambiental	5%
Total Municipal	25%	Rateio igualitário OBRIGATÓRIO Todos os Municípios	5%
		Total Municipal	25%

EXEMPLO PRÁTICO

Ex.: **Triunfo (RS)** é um Município de ~26 mil habitantes (população baixa) que abriga o maior polo Petroquímico do Sul (alto valor adicionado). **Feira de Santana (BA)** tem ~650 mil habitantes, é o maior entroncamento rodoviário do Nordeste, mas sem indústria de peso para gerar valor adicionado expressivo. Pelo ICMS, Triunfo recebia proporcionalmente muito mais. Com o IBS, a lógica se inverte.

Triunfo — RS Polo Petroquímico · ~26 mil hab.	Feira de Santana — BA Centro regional · ~650 mil hab.
Valor adicionado Muito Alto	Valor adicionado Baixo
População Muito Baixa	População Alta
Cota-parte ICMS Alta	Cota-parte ICMS Baixa
Cota-parte IBS Cai expressivamente	Cota-parte IBS Sobe expressivamente
↓ Perde com a mudança de critério	↑ Ganha com a mudança de critério
Antes, com o ICMS ganhava mais quem tinha fábrica não importava quantas pessoas moravam ali.	Agora, com o IBS ganha mais quem tem gente, escola funcionando e meio ambiente preservado .

SEÇÃO 4

IBS: Comitê Gestor (CG-IBS)

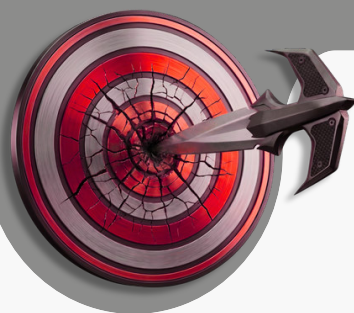
O IBS é um imposto de competência compartilhada entre Estados, Municípios e o Distrito Federal. Essa natureza exige um **Órgão central capaz de garantir uniformidade na aplicação, eficiência na Arrecadação e harmonia entre os Entes**. É para isso que existe o **Comitê Gestor do IBS (CG-IBS)**, e é por isso que ele está em praticamente TODA prova de Área Fiscal.

- Veremos o que é o **CG-IBS**, sua natureza jurídica e por que ele foi necessário, compreendendo a lógica Federativa que o sustenta.
- Identificaremos suas **três competências principais**: Regular, Arrecadar e Distribuir, e Julgar Litígios Administrativos.
- Dominaremos as regras de **composição, deliberação, presidência e solução de conflitos**.



METAS DE APRENDIZADO

- ✓ Compreender a **finalidade** e a **natureza jurídica do CG-IBS**, como **Entidade Pública sob Regime Especial com independência Técnica, Administrativa, Orçamentária e Financeira**.
- ✓ Conhecer as **competências institucionais** do CG-IBS, abrangendo regulamentação, arrecadação, distribuição e contencioso administrativo.
- ✓ Identificar a **lógica da composição do Comitê**, distinguindo a paridade entre Estados e Municípios e a estrutura de 27 + 27 membros.
- ✓ Dominar o sistema de **Maioria Dupla** para **deliberações**, entendendo o critério populacional exigido para a parte dos Estados.
- ✓ Fixar as regras de **presidência alternada** e a competência do **STJ** para conflitos entre Entes e o CG-IBS.



Comitê Gestor do IBS (CGIBS)

O Comitê Gestor do IBS (CGIBS) é uma **ENTIDADE PÚBLICA SOB REGIME ESPECIAL**, com **INDEPENDÊNCIA Técnica, Administrativa, Orçamentária e Financeira**, criada para viabilizar a **gestão compartilhada** do IBS entre Estados, Municípios e o Distrito Federal.

💡 Ele é o **ÓRGÃO CENTRAL DA ADMINISTRAÇÃO DO IBS**, imposto de competência compartilhada.

Por que é necessário?

Como o IBS substitui tributos distintos e envolve arrecadação conjunta entre Entes diferentes, **seria inviável sua gestão isolada por cada Estado ou Município**.
↳ **SOLUÇÃO:** Criar um órgão **autônomo**, com **representatividade de todos os Entes**, para garantir eficiência, harmonia e equilíbrio federativo.



CGIBS: Competências

Regulamentar	EDITAR Regulamento único e UNIFORMIZAR a interpretação e aplicação da Legislação do IBS em todo o país. <i>Ex.: Um produto classificado como "serviço de transporte intermunicipal" precisa ter o mesmo tratamento tributário em todos os Estados. Se cada Ente regulamentasse de forma diferente, haveria insegurança jurídica e guerra fiscal. O Comitê garante padronização nacional.</i>
Arrecadar e Distribuir	EFETUAR as compensações e DISTRIBUIR o Produto da Arrecadação entre Estados, Distrito Federal e Municípios. <i>Ex.: Um contribuinte paga o IBS no Estado A, mas o serviço é prestado no Estado B. O Comitê é quem faz a compensação entre entes e a divisão correta da receita, de forma imparcial e automatizada.</i>
Julgar litígios administrativos	RESOLVER o Contencioso Administrativo do IBS, evitando decisões divergentes entre os Entes. <i>Ex.: Uma empresa questiona um lançamento do IBS alegando bitributação entre dois municípios. O Comitê centraliza a análise, evitando interpretações conflitantes entre diferentes entes da federação.</i>

CGIBS: Estrutura

Composição	Possui 54 membros , <u>sendo</u> :	27	Representantes dos Estados e do DF 🇨🇪		
		27	Representantes dos Municípios + DF	14	Representantes, com base nos votos de cada Município, com valor igual para todos
				13	Representantes, com base nos votos de cada Município ponderados pelas respectivas populações
Objetivo dessa Estrutura	Garantir representatividade proporcional dos Entes federativos, respeitando tanto a diversidade territorial quanto o peso populacional das cidades. <i>Ex.: Uma capital com 3 milhões de habitantes e uma cidade pequena com 10 mil habitantes não teriam o mesmo peso populacional. A estrutura prevê equilíbrio entre igualdade e proporcionalidade.</i> A composição é PARITÁRIA: metade Estados/DF e metade Municípios/DF, <i>garantindo equilíbrio federativo nas decisões.</i>				

CGIBS: Deliberações, Presidência e Financiamento			
Sistema de Deliberação	A Aprovação das decisões exige MAIORIA DUPLA (bipartida)	Estados + DF	Maioria Absoluta dos 27 membros (mín. 14) ↳ Esses votos devem representar mais de 50% da população brasileira
		Municípios + DF	Maioria Absoluta dos 27 membros (mín. 14)
Objetivo dessa Regra	Evitar que decisões sejam impostas por um grupo menor ou por regiões menos populosas, assegurando equilíbrio federativo e respeito à população .		
Presidência	Deve haver ALTERNÂNCIA entre Estados/DF e Municípios/DF . 🦋 <i>Ex.: Após um mandato sob presidência Estadual, o próximo será liderado por representante Municipal.</i> - O Presidente deve possuir notórios conhecimentos em Administração Tributária. - O Presidente do Comitê Gestor do IBS PODE SER CONVOCADO pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal ou por qualquer de suas comissões para prestar informações pessoalmente sobre tema previamente definido. 🦋 ↳ Se não comparecer sem uma justificativa adequada, poderá incorrer em crime de responsabilidade.		
Financiamento	O CGIBS será financiado com PERCENTUAL DA ARRECADAÇÃO do IBS destinado a cada Ente .		

CGIBS: Integração, Harmonia e Solução de conflitos	
Harmonização entre IBS e CBS	A CF/88 estabelece que o Comitê Gestor do IBS , a Administração Tributária da União e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) DEVEM : COMPARTILHAR informações fiscais E HARMONIZAR normas, interpretações, obrigações acessórias e procedimentos dos tributos IBS e CBS. 💡 Essa integração busca padronizar procedimentos e reduzir conflitos, garantindo maior eficiência e segurança jurídica.
Administração e Cobrança	O Comitê Gestor e a Receita Federal PODEM adotar soluções conjuntas para ADMINISTRAÇÃO e COBRANÇA o IBS e a CBS. 💡 Facilitando o cumprimento das obrigações pelos contribuintes e reduzindo duplicidades de estrutura.
Contencioso Administrativo	Lei complementar PODERÁ prever a integração do Contencioso Administrativo relativo ao IBS e a CBS. 💡 Integrar o contencioso administrativo significa criar um sistema único ou coordenado para julgar essas disputas, mesmo que envolvam entes distintos. Isso evita que: ✓ O contribuinte ganhe uma disputa contra o Estado, mas perca a mesma contra o Município. ✓ Haja interpretações opostas para o mesmo fato gerador.
Conflitos entre Entes e CGIBS 🦋	Em caso de Conflito de Competência entre União, Estados, DF, Municípios e o CGIBS (em relação ao IBS ou à CBS), a Competência Originária para Julgamento é do Superior Tribunal de Justiça (STJ) . 🦋



Comitê Gestor do IBS (CGIBS)

(EC 132/2023)

ENTIDADE PÚBLICA SOB REGIME ESPECIAL,
com **independência TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA e FINANCEIRA,**
criada para viabilizar a **gestão compartilhada** do IBS
entre Estados, Municípios e o Distrito Federal.



Competências

EDITAR **Regulamento único** e UNIFORMIZAR a **interpretação e aplicação da Legislação do IBS** em todo o país

EFETUAR as **compensações** e DISTRIBUIR o **produto da arrecadação entre Estados, Distrito Federal e Municípios**

RESOLVER o **contencioso administrativo** do IBS, evitando decisões divergentes entre os Entes.

Composição

54 membros

27 Representantes dos **Estados** e do **DF**

27 Representantes dos **Municípios + DF**

14 Representantes, com base nos votos de cada Município, **com valor igual para todos**

13 Representantes, com base nos votos de cada Município **ponderados pelas respectivas populações**

Sistema de Deliberação

A **aprovação** das decisões exige **MAIORIA DUPLA** (bipartida)

Maioria Absoluta dos 27 membros (mín. 14) dos **Estados + DF**

Esses votos devem representar mais de **50% da população brasileira**

Maioria Absoluta dos 27 membros (mín. 14) dos **Municípios + DF**

Presidência

Deve haver **ALTERNÂNCIA** entre:

Estados/DF

Municípios/DF

O Presidente:

Deve possuir **notórios conhecimentos em administração tributária**

Pode ser convocado pela **Câmara dos Deputados**, pelo **Senado Federal** ou por **qualquer de suas comissões** para **prestar informações pessoalmente sobre tema previamente definido**

Financiamento

O CGIBS será financiado com **PERCENTUAL DA ARRECADAÇÃO do IBS destinado a cada Ente.**

Tabela Comparativa Final: IBS e CBS Conforme a EC 132/2023		
ASPECTO	IBS	CBS
Natureza Jurídica	Imposto	Contribuição Social
Competência Tributária	Compartilhada entre Estados, DF e Municípios	Exclusiva da União
Gestão	Comitê Gestor do IBS	Receita Federal do Brasil
Não Cumulatividade	Sim	
Fixação de Alíquotas	LEI ESPECÍFICA de cada Estado, DF e Município	LEI ORDINÁRIA da União
Alíquotas Incidentes	Somatório da Alíquota do Estado + Município de destino	Alíquota Única definida pela União
Destinação da Arrecadação	Entes Federativos de DESTINO (Estados, DF e Municípios)	União Federal (vinculada à Seguridade Social)
Regimes Específicos, Diferenciados ou Favorecidos	Sim	Sim – inclui regime específico para o ProUni com redução de 100% da Alíquota
Devolução para Pessoas Físicas (Cashback)	Sim, para reduzir desigualdades de renda. Exige LEI COMPLEMENTAR para regulamentação.	Sim, com a mesma finalidade. Regulamentado por LEI ORDINÁRIA.
Cesta Básica Nacional	Sim, com Alíquota Reduzida a Zero	

APOSTILA 3

ARQUIVO DE PROVAS

CADERNO ATUALIZADO: 26/05/2026

// MAXIMIZE SEU TREINO

6 DICAS DE ALTO RENDIMENTO

01

ESTUDE A APOSTILA ANTES DE RESOLVER O CADERNO.

Consolide a base teórica antes de testar a sua retenção.

02

DIVIDA EM BLOCOS DE 15 A 25 QUESTÕES

Mantenha a concentração no nível máximo e evite o esgotamento cognitivo.

03

RESOLVA NO MODO ALEATÓRIO [TECLA L]

Simule o cenário real de prova e force a adaptação rápida entre diferentes assuntos.

04

SALVE OS ERROS NO CADERNO DE FAVORITAS

Registre as questões erradas para revisão direcionada.

05

RECONHEÇA OS PADRÕES DE CADA BANCA

Entenda a linguagem e as armadilhas recorrentes do seu examinador.

06

LEIA OS COMENTÁRIOS, ATÉ DAS QUE ACERTAR

Entenda o raciocínio completo, fixe a base legal e evite acertar apenas por intuição.



Clique no **botão** acima para acessar

OU aponte a câmera para o QR Code para acessar pelo Drive

MINUTAGEM — VÁ DIRETO PARA A SEÇÃO

00:00
~1 min

ABERTURA
Introdução do OBATVOX e da Apostila 3

01:15
~7 min

SEÇÃO 1
Regimes de Tributação do IBS e da CBS
Os três grupos de regimes e o Crédito Presumido.

08:31
~2 min

SEÇÃO 2
Cesta Básica Nacional
Alíquota Zero e diversidade regional.

10:39
~6 min

SEÇÃO 3
Repartição de Receitas do IBS
Do onde se produz para o onde se vive.

16:45
~5 min

SEÇÃO 4
Comitê Gestor do IBS
⚠ Estrutura, deliberação e conflitos de competência.

21:35
~1 min

ENCERRAMENTO
Missão Apostila 3 concluída
Revisão do conteúdo e próxima missão: Apostila 4.

MAPA DE PROGRESSO



APOSTILA 3 DE 16 CONCLUÍDA!

19%

PROXIMA MISSÃO:
APOSTILA 3

// RELATÓRIO DE MISSÃO

MISSÃO APOSTILA 03 CONCLUÍDA

STATUS: COMPLETO - PRÓXIMO DESTINO: APOSTILA 04



REGIMES ESPECÍFICOS

Combustíveis, Financeiros, Cooperativas



REGIMES DIFERENCIADOS

Alíquotas reduzidas e isenções



CRÉDITO PRESUMIDO

Rural, autônomo, reciclagem



CESTA BÁSICA NACIONAL

Alíquota Zero - LC define a lista



REPARTIÇÃO DE RECEITAS

Quatro critérios - 25% aos municípios



COMITÊ GESTOR DO IBS

Estrutura - Deliberação - STJ

"Feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento." — Provérbios 3:13

AD AUGUSTA PER AUGUSTA

APOSTILA 03 CONCLUÍDA

APOSTILA 04 - AGUARDANDO

